Università Ca' Foscari Venezia

Dipartimento di Economia

Laurea Magistrale in
Economia e Finanza

Abusivismo bancario e giurisprudenza del corso

Punti 3 e 7 del programma — reati e sanzioni, art. 129, casi Romanelli e Giuffrè, Corte costituzionale 99/2018

Appunti di:
Silvio Angelo Baratto Roldan

Codice insegnamento:
EM2101

Contenuto:
13 domande d'esame

Anno Accademico:
2026/2027

Preparazione personale alla prova orale di Legislazione Bancaria (EM2101, mod. 1, prof. Alberto Urbani), costruita sul materiale del corso e sulle fonti normative. Non è materiale ufficiale del docente.

Indice

1 Abusivismo bancario e giurisprudenza del corso **1**

1.1 D1 — Il sistema dell'abusivismo bancario e finanziario 1
1.2 D2 — Gli artt. 130 e 131 a confronto 1
1.3 D3 — L'art. 132 e le fattispecie speciali 2
1.4 D4 — L'abuso di denominazione 2
1.5 D5 — Gli strumenti della Banca d'Italia contro l'abusivismo 3
1.6 D6 — L'art. 129 e il controllo sull'emissione di strumenti finanziari 3
1.7 D7 — Il caso Romanelli: warrant e conti correnti 4
1.8 D8 — Romanelli: silenzio-assenso, omologa e buona fede 4
1.9 D9 — Chi può emettere obbligazioni, con quali limiti, e perché la banca è diversa 5
1.10 D10 — Il caso Giuffrè: Tribunale e Corte d'appello di Bologna 6
1.11 D11 — Dove passa il confine fra raccolta riservata e raccolta consentita 6
1.12 D12 — La sentenza 99/2018 e la riforma delle popolari 7
1.13 D13 — La banca può commettere abusivismo? 7

1 | Abusivismo bancario e giurisprudenza del corso

Questo capitolo tiene insieme il presidio sanzionatorio delle riserve (artt. 129-133 del TUB) e le sentenze che il corso usa per tracciarne il confine: Romanelli e Giuffrè per l'attività bancaria, la sentenza 99/2018 della Corte costituzionale per le popolari. Con Urbani la domanda tipica parte dall'art. 12 e dal limite all'emissione di obbligazioni, poi passa a Romanelli; le risposte vanno date sul principio affermato dalla sentenza e sul diritto vigente, non sul racconto del processo.

1.1. D1 — Il sistema dell'abusivismo bancario e finanziario

Domanda. Mi parli dell'abusivismo bancario e finanziario: come sono costruite le fattispecie e a che cosa servono?

Risposta ideale. Il Capo I del Titolo VIII, artt. 130-133, è costruito per specularità: a ogni riserva di attività corrisponde una fattispecie, e la gravità cresce con l'aggressione al risparmio. L'art. 130 punisce chi raccoglie risparmio tra il pubblico in violazione dell'art. 11 ed è una contravvenzione, con arresto da uno a tre anni e ammenda; l'art. 131 punisce chi raccoglie ed esercita il credito, cioè chi svolge l'attività bancaria dell'art. 10, ed è un delitto, con reclusione da uno a otto anni e multa. L'art. 132 punisce chi concede finanziamenti nei confronti del pubblico senza l'autorizzazione dell'art. 107 o l'iscrizione degli artt. 111 e 112. Gli artt. 131-bis e 131-ter presidiano con la stessa tecnica la moneta elettronica e i servizi di pagamento. Le pene degli artt. 130 e 131 sono state aumentate dalla legge 262 del 2005. L'art. 133 chiude con la riserva di denominazione, ma è un illecito amministrativo e prescinde dall'attività svolta. Fuori dal Capo I, l'art. 140-bis punisce chi esercita professionalmente come agente in attività finanziaria o mediatore creditizio senza essere iscritto nell'elenco. L'art. 132-bis consente alla Banca d'Italia di denunziare la società. Ogni fattispecie descrive la condotta rispetto all'assenza di autorizzazione o di iscrizione, per cui conoscere gli albi significa conoscere gli elementi del reato. Il passo successivo sono i casi del corso, Giuffrè e Romanelli, che mostrano dove passa il confine di queste norme.

1.2. D2 — Gli artt. 130 e 131 a confronto

Domanda. Mi metta a confronto l'art. 130 e l'art. 131: qual è il rapporto fra le due fattispecie?

Risposta ideale. L'art. 131 riproduce la formula dell'art. 130 e vi aggiunge l'esercizio del credito: è, secondo la lettura accolta dalla Cassazione nel caso Romanelli, un reato complesso che include la fattispecie dell'art. 130. Gli elementi dell'art. 130 sono tre: un'attività, cioè una condotta reiterata e non occasionale; la raccolta del risparmio come definita dall'art. 11, comma 1, ossia l'acquisizione di fondi con obbligo di rimborso; e il carattere pubblico, richiesto dal comma 2. L'art. 131 chiede in più l'esercizio del credito, e quindi recepisce il binomio dell'art. 10. Il salto da contravvenzione a delitto si spiega perché la raccolta diventa impiego rischioso del risparmio altrui senza alcun presidio di vigilanza. Sul piano processuale, poiché il fatto è interamente descritto nella fattispecie più grave, la riqualificazione dall'una all'altra non lede il diritto di difesa; e il reato dell'art. 131 è permanente, quindi la prescrizione decorre dalla cessazione dell'attività abusiva. Insieme all'art. 132 le norme coprono le tre ipotesi possibili: chi raccoglie e non eroga risponde dell'art. 130, chi eroga e non raccoglie dell'art. 132, chi fa entrambe le cose dell'art. 131. Il distinguo da tenere fermo è che la raccolta non rivolta al pubblico non è reato.

1.3. D3 — L'art. 132 e le fattispecie speciali

Domanda. Mi illustri l'art. 132: quale condotta punisce e quali riserve presidia? E gli artt. 131-bis e 131-ter?

Risposta ideale. L'art. 132 punisce con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa chiunque svolge nei confronti del pubblico attività finanziarie previste dall'art. 106, comma 1, senza l'autorizzazione dell'art. 107 o l'iscrizione degli artt. 111 o 112. Faccio tre osservazioni. Il plurale «attività» è un residuo di quando l'art. 106 ne elencava quattro: oggi il comma 1 prevede la sola concessione di finanziamenti. La norma non punisce l'esercizio del credito in quanto tale, ma quello svolto nei confronti del pubblico, nozione che l'art. 106, comma 3, rimette al Ministro dell'economia e che il d.m. 53 del 2015 specifica: chi presta a un conoscente non commette reato. E presidia anche le riserve minori, perché senza l'iscrizione per microcredito o confidi si ricade nella riserva generale. Gli artt. 131-bis e 131-ter hanno la stessa logica per la moneta elettronica, art. 114-bis, e per i servizi di pagamento, art. 114-sexies. Il 131-bis ha la cornice severa dell'art. 131, da uno a otto anni, perché emettere moneta elettronica comporta ricevere fondi dal pubblico, un'aggressione al risparmio analoga a quella bancaria; il 131-ter ripete la cornice dell'art. 132. Il distinguo con Romanelli è che non è un precedente sull'art. 132: la finanziaria iscritta poteva concedere finanziamenti e violava l'art. 131 aggiungendo la raccolta.

1.4. D4 — L'abuso di denominazione

Domanda. Commenti l'art. 133: che cosa vieta, a chi, e con quale sanzione?

Risposta ideale. L'art. 133 vieta ai soggetti diversi dalle banche di usare, nella denominazione o in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, le parole «banca», «banco», «credito», «risparmio» o altre locuzioni, anche straniere, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione all'attività bancaria. Non tutela il nome commerciale ma l'affidamento del pubblico, e

per questo colpisce chiunque, anche chi non svolge alcuna attività riservata. I commi successivi estendono il modello: «moneta elettronica» è riservata agli IMEL e alle banche, «istituto di pagamento» agli istituti di pagamento, «finanziaria» agli intermediari dell'art. 106; e la Banca d'Italia può stabilire in via generale i casi in cui altri soggetti possano usare quelle parole. Oggi la violazione non è reato ma illecito amministrativo, con sanzione da 5.000 a 5 milioni di euro, e per le società da 30.000 euro fino al 10 per cento del fatturato; la stessa sanzione colpisce chi si fa credere vigilato dalla Banca d'Italia. L'autonomia dagli artt. 130-132 si vede in due casi del corso: nei totem di Banca Matica mancavano obbligo di rimborso ed erogazione del credito, quindi niente abusivismo, ma restava contestabile l'abuso di denominazione; nel caso Romanelli la società continuò a qualificarsi «banca» anche dopo il diniego dell'autorizzazione, e le sanzioni raggiunsero anche i sindaci, perché la norma si applica a chiunque.

1.5. D5 — Gli strumenti della Banca d'Italia contro l'abusivismo

Domanda. La Banca d'Italia sospetta che una società operi abusivamente. Che strumenti ha per fermarla?

Risposta ideale. Distinguo secondo che l'operatore abbia un titolo o no. Contro chi opera senza alcun titolo lo strumento è l'art. 132-bis: se c'è fondato sospetto che una società svolga raccolta, attività bancaria, emissione di moneta elettronica, servizi di pagamento o attività finanziaria in violazione degli artt. 130, 131, 131-bis, 131-ter e 132, la Banca d'Italia può denunziare i fatti al pubblico ministero perché adotti i provvedimenti dell'art. 2409 del codice civile, oppure chiederli direttamente al tribunale, e le spese dell'ispezione sono a carico della società. Resta l'azione penale per i reati. Verso i soggetti autorizzati la Banca d'Italia dispone invece dei normali poteri di vigilanza; e per le irregolarità nella trasparenza verso la clientela, Titolo VI, ci sono gli artt. 128 e 128-ter: controlli presso banche, IMEL, istituti di pagamento, intermediari e gestori di crediti, e misure inibitorie, cioè inibizione dell'attività anche di singole aree, divieto di specifiche forme di offerta, sospensione provvisoria fino a novanta giorni in caso di particolare urgenza e pubblicazione dei provvedimenti. Dal 10 gennaio 2026 può anche ordinare la restituzione delle somme indebitamente percepite. Non sono sanzioni, ma l'inosservanza è sanzionata dall'art. 144. Il distinguo è che la prima via colpisce l'inesistenza del titolo, le altre la condotta di chi il titolo lo ha.

1.6. D6 — L'art. 129 e il controllo sull'emissione di strumenti finanziari

Domanda. Il Titolo VII ha un solo articolo, il 129, sull'emissione di strumenti finanziari. L'emissione è dunque un'attività riservata? Che cosa resta oggi del controllo della Banca d'Italia?

Risposta ideale. No, ed è per questo che l'art. 129 è il contro-esempio che conferma la catena riserva, albo, sanzione: non istituisce una riserva, non prevede un albo e non ha una fattispecie

penale. Il comma 1 consente alla Banca d'Italia di richiedere a chi emette od offre strumenti finanziari segnalazioni periodiche, dati e informazioni a carattere consuntivo sugli strumenti emessi o offerti in Italia, o all'estero da soggetti italiani, per acquisire elementi conoscitivi sull'evoluzione dei prodotti e dei mercati; il comma 2 le affida le disposizioni attuative, adottate con il Provvedimento del 25 agosto 2015. Il destinatario è chiunque emetta, l'informazione è consuntiva e la finalità è conoscitiva, non prudenziale: non c'è alcuna autorizzazione preventiva. Non è sempre stato così: la versione originaria, che parlava di valori mobiliari, imponeva comunicazioni preventive per le emissioni rilevanti e la Banca d'Italia poteva autorizzarle, vietarle o sospenderle; il d.lgs. 303 del 2006 l'ha trasformato in un controllo ex post. Quanto alle conseguenze, il soggetto vigilato che ignora la richiesta è sanzionato dall'art. 144, mentre l'emittente qualunque non rischia nulla nel TUB: dove non c'è riserva non c'è albo, e dove non c'è albo non c'è abusivismo. L'art. 129 è anche il contrappunto dell'art. 12, che libera l'emissione bancaria dai vincoli civilistici ma lascia all'autorità la visibilità sul fenomeno.

1.7. D7 — Il caso Romanelli: warrant e conti correnti

Domanda. Mi parli del caso Romanelli: che cosa ha stabilito la Cassazione sui warrant e sui conti correnti?

Risposta ideale. Romanelli è il caso di scuola sull'abusivismo bancario: una finanziaria toscana si denominò «banca», si vide negare l'autorizzazione e operò ugualmente, aprendo cinque sportelli e raccogliendo risparmio con warrant e conti correnti, e la Cassazione penale, con la sentenza 2071 del 2009, confermò la condanna degli amministratori per l'art. 131, in cui resta assorbito l'art. 130. Il principio, però, è che conta la sostanza economica e non la forma giuridica. I warrant sembravano diritti di opzione su obbligazioni, ma il prezzo pagato, sommato a quello di esercizio, corrispondeva al valore delle obbligazioni, l'esercizio era certo e privo di alea, e un vincolo contrattuale imponeva la retrocessione anticipata a prezzo maggiorato: erano dunque acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, cioè raccolta ai sensi dell'art. 11, comma 1. I conti correnti, con saldi stabili e prelievi anche allo scoperto, non erano strumenti per servizi di pagamento ma raccolta a vista da terzi, vietata dal comma 5, e le aperture di credito completavano il binomio dell'art. 10: così si integrava l'art. 131. La Corte aggiunse che la deroga dell'art. 11, comma 4, lettera c), vale solo nei limiti del codice civile e non può invocarla chi si è messo, anche di fatto, nelle condizioni di violarli. Questo criterio è oggi testuale nel Provvedimento del 2016. Il ponte è con le difese degli imputati: silenzio-assenso, omologa e pareri.

1.8. D8 — Romanelli: silenzio-assenso, omologa e buona fede

Domanda. Gli amministratori Romanelli sostenevano di essere in buona fede: per loro l'autorizzazione era concessa per silenzio-assenso, il tribunale aveva omologato la società come «banca», e avevano pareri professionali favorevoli. Come hanno risposto i giudici?

Risposta ideale. Le difese sono state respinte tutte, per tre ragioni di principio. La prima: il silenzio-assenso opera solo dove una precisa disposizione di legge lo prevede. Il termine di novan-

ta giorni era posto da una normativa secondaria, le Istruzioni di vigilanza, ed era ordinatorio; il procedimento di autorizzazione bancaria non era fra quelli per cui la legge 241 del 1990 e i suoi regolamenti ammettevano il silenzio-assenso; e la Banca d'Italia aveva comunque negato l'autorizzazione con diciassette giorni di ritardo, sicché nessuno poteva credere che fosse concessa. La seconda: l'omologa e l'iscrizione nel registro delle imprese non tengono luogo dell'autorizzazione, perché l'art. 14, comma 3, vieta di dare corso all'iscrizione senza autorizzazione, e solo dopo l'autorizzazione si accede all'albo dell'art. 13 e si può usare la parola «banca», art. 133. Il richiedente ha poi un interesse legittimo, perché l'autorizzazione implica una valutazione tecnica della sana e prudente gestione, art. 14, comma 2: il giudice penale non può disapplicare il diniego, che andava impugnato davanti al giudice amministrativo. La terza: i pareri professionali non escludono il dolo quando l'autorità ha già contestato formalmente la violazione degli artt. 10 e 11 e si prosegue ugualmente. Oggi l'argomento sarebbe ancora più debole, perché l'autorizzazione è della BCE su proposta della Banca d'Italia, art. 14, comma 2, e il procedimento coinvolge due autorità.

1.9. D9 — Chi può emettere obbligazioni, con quali limiti, e perché la banca è diversa

Domanda. Il caso Romanelli si è giocato sul limite all'emissione di obbligazioni. Mi spieghi chi può emettere obbligazioni e con quali limiti, e perché la banca è trattata diversamente.

Risposta ideale. I regimi sono tre, e il grado di libertà dipende dal titolo posseduto e dalla vigilanza sopportata. La banca emette obbligazioni in forza dell'art. 12, che disapplica fra l'altro il tetto dell'art. 2412 del codice civile; la delibera dell'organo amministrativo non è la deroga, perché vale oggi anche per la s.p.a., e sul dettaglio dell'art. 12 rinvio alla sezione sulle attività. La società non bancaria emette obbligazioni in forza dell'art. 11, comma 4, lettera c), ma soltanto «ai sensi del codice civile»: il limite è il doppio di capitale sociale, riserva legale e riserve disponibili, e il Provvedimento della Banca d'Italia del 2016, Sezione IV, lo richiama per la raccolta in strumenti finanziari dei non banche. Ha eccezioni: non vale per le emissioni sottoscritte da investitori professionali vigilati, che rispondono della solvenza, art. 11, comma 4-quinquies, né per i titoli destinati alla quotazione. L'intermediario dell'art. 106 sta in mezzo: l'art. 11, comma 4-quater, permette al CICR di fissare per lui limiti anche in deroga al codice civile. La ragione è che il limite civilistico protegge chi sottoscrive i titoli di un emittente non vigilato; per la banca lo sostituisce la vigilanza. Romanelli chiude il cerchio: i warrant davano diritto a obbligazioni che superavano di circa dieci volte il limite allora previsto dall'art. 2410, e la Corte ha detto che la deroga non vale per chi si è messo nelle condizioni di violarlo, senza titolo e senza vigilanza.

1.10. D10 — Il caso Giuffrè: Tribunale e Corte d'appello di Bologna

Domanda. Mi parli del caso Giuffrè: che cosa decisero il Tribunale e la Corte d'appello di Bologna, e che cosa ne resta oggi?

Risposta ideale. Giuffrè raccoglieva con una rete capillare di fiduciari, da circa cinquecento clienti secondo la Commissione parlamentare d'inchiesta, promettendo interessi altissimi, e impiegava i fondi nel finanziamento a fondo perduto di opere edilizie ecclesiastiche. Dichiarato fallito, sostenne di non essere imprenditore commerciale. Il Tribunale di Bologna, nel 1961, respinse l'opposizione e lo qualificò banchiere in senso lato, art. 2195 n. 4 del codice civile, ammettendo due nozioni di attività bancaria: una speciale, che richiede il binomio, e una più ampia nel codice civile. La Corte d'appello, nel 1962, confermò il fallimento ma capovolse la motivazione: la nozione di attività bancaria è unica ed è quella della legge speciale, che presuppone raccolta ed esercizio del credito; il codice civile la presuppone e non la ridefinisce. Giuffrè aveva raccolto senza esercitare il credito, perché finanziava a fondo perduto, senza obbligo di restituzione: non era banchiere, ma imprenditore commerciale come intermediario nella circolazione del denaro, art. 2195 n. 2. Il principio regge ancora il TUB: l'art. 10, comma 1, impone il binomio e dichiara il carattere d'impresa, chiudendo la questione che il caso Giuffrè aveva fatto emergere; l'art. 11 presidia la sola raccolta, l'art. 106 la sola erogazione. Oggi Giuffrè risponderebbe dell'art. 130 e non dell'art. 131, perché mancherebbe l'esercizio del credito.

1.11. D11 — Dove passa il confine fra raccolta riservata e raccolta consentita

Domanda. Mettendo insieme Giuffrè e Romanelli, dove passa oggi il confine fra la raccolta riservata alle banche e quella consentita ai non banche? Come si misura il requisito del «pubblico»?

Risposta ideale. I due casi tracciano due assi. Giuffrè risponde alla domanda su quale attività: la raccolta senza esercizio del credito non è attività bancaria, ma resta raccolta vietata se avviene tra il pubblico. Romanelli risponde alla domanda su quale sostanza: la qualificazione dipende dalla complessiva struttura finanziaria dell'operazione e non dalla veste. Il diritto vigente li ha recepiti nell'art. 11 e nel Provvedimento della Banca d'Italia del 2016. Sul primo asse, l'obbligo di rimborso sussiste anche se tempi ed entità sono condizionati, e anche se è escluso o non previsto ma desumibile dai flussi finanziari; non c'è nella partecipazione agli utili o nella ripartizione del patrimonio di liquidazione. Sul secondo asse, il pubblico non è un dato numerico ma il modo in cui si arriva al contratto: un'offerta indifferenziata e standardizzata. Sono fuori dal pubblico la raccolta presso soci, dipendenti e società del gruppo, quella presso soggetti vigilati e quella da trattative personalizzate, purché non diventi seriale. Nessuna di queste condizioni c'era in Giuffrè, con circa cinquecento clienti individuati dalla Commissione d'inchiesta e una rete di fiduciari, né in Romanelli, con pubblicità e cinque sportelli. Per la raccolta dei non banche

in strumenti finanziari il limite è il doppio del patrimonio, in linea con l'art. 2412, salvo la sottoscrizione da parte di investitori professionali vigilati e gli strumenti destinati alla quotazione. Resta in ogni caso preclusa la raccolta a vista, nucleo irriducibile della riserva. Il ponte è che chi vuole raccogliere come una banca deve prima diventarlo, e qui entra l'autorizzazione dell'art. 14.

1.12. D12 — La sentenza 99/2018 e la riforma delle popolari

Domanda. La riforma delle banche popolari è passata davanti alla Corte costituzionale. Che cosa è stato contestato, che cosa ha deciso la sentenza 99 del 2018 e che cosa ne resta oggi?

Risposta ideale. La Corte costituzionale, con la sentenza 99 del 2018, ha respinto le censure contro l'art. 1 del decreto legge 3 del 2015, soprattutto quelle sull'uso del decreto-legge e sul potere di limitare il rimborso delle azioni anche in deroga alla legge. Nel merito ha ritenuto non implausibile la valutazione di urgenza del Governo, art. 77 della Costituzione, nel contesto di fragilità del sistema bancario. Sull'art. 45 il punto centrale è che la tutela costituzionale riguarda la cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata, non ogni ente in forma cooperativa: le grandi popolari avevano in larga parte perso quel carattere, e la soglia dimensionale è un criterio ragionevole rimesso al legislatore. La lezione è che non la forma ma la mutualità effettiva merita protezione. Oggi resta la regola dell'art. 29, commi 2-bis e 2-ter: attivo massimo di 16 miliardi, portato da 8 dalla legge 21 del 2024; se è superato e in un anno non si riduce l'attivo, né ci si trasforma in s.p.a., né si liquida, la Banca d'Italia può vietare nuove operazioni o proporre alla BCE la revoca. Il ponte è Lussemburgo: sul rinvio del Consiglio di Stato la Corte di giustizia (causa C-686/18) ha ritenuto compatibile con l'art. 29 CRR il potere di limitare e rinviare, anche senza limiti di tempo, il rimborso al socio uscente.

1.13. D13 — La banca può commettere abusivismo?

Domanda. L'art. 10 consente alle banche ogni altra attività finanziaria e chiude con «sono salve le riserve di attività previste dalla legge». Che cosa significa? Una banca può commettere abusivismo?

Risposta ideale. Sì, in un senso preciso. L'autorizzazione bancaria non è una licenza universale: l'art. 10, comma 3, consente ogni altra attività finanziaria «secondo la disciplina propria di ciascuna» e le attività connesse o strumentali, ma fa salve le riserve di attività previste dalla legge. Distinguo due situazioni. Alcune riserve il TUB le attribuisce alla banca in quanto tale, e lì non serve un titolo ulteriore: la concessione di finanziamenti al pubblico, che la banca esercita senza iscriversi all'albo dell'art. 106, l'emissione di moneta elettronica, art. 114-bis, i servizi di pagamento, art. 114-sexies. Altre riserve appartengono a discipline di settore, come i servizi di investimento, e lì la banca deve procurarsi il titolo previsto da quella disciplina: se entra senza titolo, non è un semplice sconfinamento statutario ma l'ingresso in una riserva altrui, con le sanzioni di quel sistema. Se invece esce soltanto dal perimetro dell'oggetto sociale

senza invadere alcuna riserva, la reazione resta interna al TUB ed è amministrativa, con i poteri di vigilanza dell'art. 53-bis e le sanzioni dell'art. 144. Vale anche per le attività connesse lo stesso criterio sostanziale del caso Romanelli: la connessione non può servire a svolgere sotto altro nome ciò che la legge riserva a un titolo che non si ha. Il distinguo da tenere fermo è tra sconfinare e invadere.